

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산국립공원사무소 (○○산국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	처분요구일 로부터 1개월 이내

○○산국립공원사무소

(행정상 시정·통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정

관 계 기 관 ○○산국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제60조제1항 규정에 의거, ‘각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다’ 라고 규정하고 있음

○ ○○산국립공원사무소에서는 공사에 대한 하자담보책임기간을 산정함에 있어 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 함에도 2017년 3월 ~ 2020년 6월 감사일 현재까지 ○○산 앞갈나무 보호시설 제작설치 등 총 8건에 대하여 준공검사일 기준이 아닌 준공일 기준 등으로 하자담보책임기간을 산정하여 보증서를 청구한 사실이 있음

※ 하자담보책임기간 산정 부적정 현황

구분	해당 년도	계약명	계약기간	준공일	검사완료일	하자담보책임기간	부적정 일수	비고
1	2019	○○산 앞갈나무 보호시설 제작 설치	2019.04.09.~ 2019.04.28.	2019.04.26.	2019.05.03.	2019.04.26.~ 2021.04.25.	8	진행중
2	2019	○○산 낙석 계측기 구매 설치	2019.06.25.~ 2019.11.19.	2019.11.19.	2019.11.28.	2019.11.19. ~ 2020.11.18.	9	진행중
3	2018	○○○집단시설 지구 정비사업 조감도 제작구매	2018.04.09.~ 2018.04.23.	2018.04.23.	2018.05.03.	2018.04.24.~ 2020.04.23.	10	종료
4	2018	○○산 탐방지원센터 정비사업 기초공사	2018.06.05.~ 2018.06.14.	2018.06.14.	2018.06.27.	2018.06.14.~ 2020.06.13.	14	종료
5	2017	○○산 이동식화장실 설치공사	2017.06.05.~ 2017.06.24.	2017.06.24.	2017.07.11.	2017.07.06.~ 2019.07.05.	5	종료
6	2017	○○산 ○○○ 생태이동통로 주변 훼손지 복원	2017.06.15.~ 2017.07.14.	2017.07.14.	2017.07.26.	2017.07.15.~ 2018.08.14.	12	종료
7	2017	○○산 문화유산 정비공사	2017.08.29.~ 2017.10.27.	2017.10.27.	2017.11.02.	2017.10.27.~ 2019.10.26.	7	종료
8	2017	○○산 관정설치공사	2017.11.28.~ 2017.11.30.	2017.11.30.	2017.12.06.	2017.11.27.~ 2018.12.05.	10	종료

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 하자담보책임기간이 종료되지 아니한 2건에 대하여 준공일 등 기준으로 하자 보수증권을 재징구

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련